

1520194-25.2022.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Extorsão mediante seqüestro

Magistrado: Valéria Longobardi

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 23ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... para aumento da pena do crime de roubo (trata-se de verdadeiro "bis in idem"). Afirmou, ainda, que o réu GLEISON responde por outro crime idêntico (autos nº 1501757-12.2022). Por fim, em caso de condenação, requereu fixação da pena no mínimo legal, reconhecimento da confissão de CLEITON, regime diverso do fechado, além do direito dos réus apelarem em liberdade.

É o relatório do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

23ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1520194-25.2022.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1520194-25.2022.8.26.0050

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Extorsão mediante seqüestro

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Autor Desconhecido 1 e outros

Juíza de Direito: Dra. Valéria Longobardi

Vistos.

GLEISON JESUS DE MELO e CLEITON DE JESUS PASSOS, qualificados nos autos, foram denunciados e processados como incurso nas penas do artigo como incurso nas penas do artigo 159, § 1º e artigo 288, parágrafo único, na forma dos artigos 29 e 69, todos do Código Penal, porque teriam, em data incerta, mas antes de 19 de maio de 2022, em locais incertos em São Paulo e em Osasco, previamente ajustados, com unidade de desígnios entre si e com outros agentes não identificados, se associado para o fim de cometer crimes de extorsão mediante sequestro, com emprego de arma de fogo, sendo certo que "GLEISON forneceu um imóvel que ocupava, situado próximo da casa de seu sobrinho CLEITON (na Alameda El Shadai, nº 31, Padroeira, em Osasco), para servir como cativeiro para as vítimas, além de colaborar na vigília dos sequestrados e nas extorsões; já CLEITON colaborava ajudando a vigiar as vítimas no cativeiro e auxiliando nas extorsões. Outros membros do grupo criminoso também ajudavam a cuidar dos sequestrados, enquanto outros associados realizavam transações bancárias em contas das vítimas, ao passo que um terceiro grupo ainda auxiliava o bando, fornecendo contas pessoais para o recebimento dos valores

extorquidos."

Segundo consta na denúncia, "no período de 18 a 19 de maio de 2022, na Avenida Politécnica, em São Paulo, e em um barraco próximo à Alameda El Shadai, nº 31, Padroeira, em Osasco, os denunciados, previamente ajustados, com unidade de desígnios, agindo em concurso entre si e com outros agentes não identificados, com divisão de tarefas, concorreram para o sequestro de Marcelo Alves de Queiroz, que durou mais de 24 horas, com a finalidade de obter, em proveito comum, vantagens econômicas como condição de seu resgate."

Consta, ainda, que na mesma data e local já mencionados "Marcelo Alves de Queiroz conduzia pela Avenida Politécnica, em São Paulo, seu veículo Ford Focus, placas FZT 9F02, quando foi abordado por 03 agentes não identificados, em uma GM Tracker, que o fecharam na via e, em seguida, anunciando o assalto, subtraíram seu veículo, celular e documentos, obrigando-o a entrar na GM Tracker. Dali Marcelo foi levado, vendado, até o cativeiro em Osasco, onde permaneceu sequestrado, com sua liberdade restringida, vigiado por diversos agentes, dentre os quais CLEITON e GLEISON. Ali, a vítima foi agredida e ameaçada com arma de fogo, sendo obrigada a fornecer as senhas de seu celular, de seus cartões bancários e de aplicativos de bancos, com as quais os denunciados e seus comparsas realizaram diversas transações bancárias."

Outrossim, extrai-se da denúncia, que "CLEITON e outros comparsas, ainda, entraram em contato com familiares da vítima, exigindo pagamentos em dinheiro como preço para o resgate de Marcelo. Adriana Maria de Queiroz Augustinho, irmã da vítima, chegou a realizar, a pedido dos sequestradores, um depósito de R\$ 500,00

(quinhentos reais) na Conta 41038-3, Agência 6997, do Banco Itaú, em nome de SARAH RUBIA QUITERIO BATISTA. Ocorre que Adriana, após realizar esse depósito, comunicou os fatos à Polícia, que iniciou negociação com os sequestradores, para libertação de Marcelo. Em rápidas investigações, a Polícia identificou CLEITON como um dos envolvidos no crime e ao diligenciar sua localização, em sua residência, Policiais tiveram contato com Celia Cristina de Jesus, genitora de CLEITON, que reconheceu a voz do filho nas gravações das conversas mantidas entre policiais e sequestradores, sendo certo que "Por volta das 22hs de 19 de maio de 2022, então, Marcelo foi finalmente libertado. Entre transações bancárias e transferências realizadas por familiares, a vítima sofreu um prejuízo total de cerca de R\$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais). "

O inquérito policial foi instaurado, com representação pela decretação da prisão preventiva dos réus (fls. 188/195), a qual foi deferida (fls. 203/209).

A denúncia foi oferecida às fls. 217/221, tendo sido recebida às fls. 227, mantendo-se a prisão preventiva.

Os réus foram citados (fls. 253 e 255) e apresentou resposta à acusação por meio da Defensoria Pública, por ocasião da audiência, tendo sido ratificado o recebimento da denúncia.

Durante a instrução, tomaram-se as declarações da vítima Marcelo Alves de Queiroz e as testemunhas Adriana Maria de Queiroz Augustinho, Marcelo Augusto Gauria e Bruno Luiz Dantas, tendo sido os réus interrogados ao final.

Ultrapassada a fase de diligências, manifestaram-se as partes em alegações finais escritas, requerendo o órgão do Ministério Público a fls. 277/288 a condenação dos acusados, nos exatos termos da denúncia vez que comprovada autoria e materialidade delitiva, notadamente diante da prova oral e documental coligida aos autos. Quanto à dosimetria da pena, requereu fixação da pena-base acima do mínimo legal diante da ousadia da ação criminosa, bem como, o significativo prejuízo sofrido pela vítima. Requereu também o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em relação ao réu CLEITON, bem como o aumento no tocante ao crime de quadrilha ou bando em razão do emprego de arma de fogo. Por fim, pugnou pela fixação de regime prisional fechado para desconto da reprimenda.

Já, a Defesa, invocando os princípios constitucionais da ampla defesa e da presunção de inocência pugnou pela absolvição dos réus, por falta de provas concludentes para sua condenação, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, notadamente em relação ao réu GLEISON, visto não ter confessado os fatos, ter sido inocentado pelo comparsa, além de não ter sido reconhecido pela vítima. De forma subsidiária, requereu absolvição em relação ao

crime tipificado no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, já que não comprovada relação estável entre os criminosos, asseverou também que, impossível o reconhecimento do crime autônomo quando a circunstância (concurso de pessoas) já é empregada para aumento da pena do crime de roubo (trata-se de verdadeiro "bis in idem"). Afirmou, ainda, que o réu GLEISON responde por outro crime idêntico (autos nº 1501757-12.2022). Por fim, em caso de condenação, requereu fixação da pena no mínimo legal, reconhecimento da confissão de CLEITON, regime diverso do fechado, além do direito dos réus apelarem em liberdade.

É o relatório do essencial.
Fundamento e DECIDO.

Trata-se de ação penal pública incondicionada em que se busca apurar a responsabilidade criminal do acusado pelo delito descrito na denúncia. Por primeiro, quanto à alegação de "bis in idem" referente ao processo nº 1501757-12.2022, constante da folha de antecedentes do réu GLEISON, verifico que, o presente processo (autos nº 1520194-25.2022) encontra-se em estágio avançado (instrução encerrada) e, maduro para julgamento. Além disso, é dos autos, que mais de uma vítima se encontrava no mesmo cativado, na companhia de Marcelo (vítima destes autos), na data dos fatos. Assim e, tendo em vista que os autos nº 1501757-12.2022, pertencem à Comarca de Osasco, tal questão deverá ser lá dirimida. Diante disso e, tendo em vista que os presentes autos se encontram em termos, como já mencionamos, bem como, inexistem outras questões preliminares, passo a proferir sentença de mérito.

A materialidade dos crimes restou comprovada pelos boletins de ocorrência (fls. 4/8), autos de exibição/apreensão (fls. 09, 23 e 125), relatórios de investigação (fls. 87/90 e 119/124), relatório final do inquérito policial (fls. 188/195, laudos periciais (fls. 12/15 e 16/17), extratos bancários (fls. 28/68), além da prova oral colhida em Juízo.

No tocante à autoria, ao término da instrução, não há dúvida de que os acusados estão envolvidos nos fatos descritos na denúncia, a despeito das negativas de Gleison durante seu interrogatório judicial.

Vejamos.

O réu Cleiton de Jesus Passos, na fase policial, apresentou sua versão acerca dos fatos (fls. 179/181).

Ouvindo em Juízo, Cleiton afirmou ser solteiro, ter um filho, ter estudado até o 2º Ano do Ensino Médio, não ter vícios, trabalhar como vendedor ambulante. Acerca dos fatos, salientou que estava com sérias dificuldades financeiras e, em decorrência apanhou a quantia de R\$1.500,00 emprestada com um agiota e, acabou se confundindo muito, principalmente, em razão dos juros e demais encargos cobrados, não conseguindo salvar esta dívida. Diante disso, o agiota este em sua casa, levou embora todos seus eletrodomésticos, além de proferir ameaças contra sua vida. Por conseguinte, como ficou muito preocupado, acabou por aceitar a proposta feita por pessoa que conhece apenas por "Lucas de Tal" para cuidar da vítima neste cativado, onde receberia a quantia de R\$150,00. Afirmou que no cativado nunca usou arma de fogo contra o réu, bem como, não havia nenhum carro da raça "pit bull" para amedrontar a vítima. Disse que, o mandante do sequestro foi Lucas de Tal e, somente concordou em telefonar para familiares da vítima porque teria chance de receber mais R\$100,00. Admitiu ter telefonado para a irmã da vítima, de nome Adriana e, os R\$500,00 pagos por ela foram depositados numa conta bancária de uma pessoa de nome Sara, contato que recebeu de um amigo. Ressaltou que está muito arrependido por tudo que fez.

A confissão prestada em Juízo pelo réu Cleiton, de espontaneidade inquestionável, não discrepa do mais da prova colhida, que demonstra à saciedade a realidade da hipótese acusatória.

O réu Gleison Jesus de Melo, na fase policial, apresentou sua versão acerca dos fatos (fls. 176/178).

Ouvindo em Juízo, Gleison afirmou ser separado, ter quatro filhos, ter estudado até a 7ª Série do Ensino Fundamental, não ter vícios, ser primário e trabalhar na

construção civil. Negou qualquer envolvimento nos fatos narrados na denúncia. Disse que o barraco utilizado como cativeteiro é de sua propriedade e, apenas o alugou para pessoa de nome "Lucas de Tal" pelo período de três meses, a trezentos reais por mês. Lucas mencionou que pretendia ficar no máximo por cinco meses utilizando o barraco. Assim, uma vez locado o bem de sua propriedade, desocupou o barraco, retirando tudo de lá. Ocorre que, posteriormente, veio a saber por meio de seus vizinhos que a Polícia havia invadido o local, bem como, sua irmã (mãe do corréu Cleiton) tinha sido levada para o Distrito Policial e, estavam atrás de seu sobrinho. Disse também que conheceu Lucas por intermédio de uma vizinha, bem como, que o barraco onde a vítima permaneceu não era próximo de onde o réu passou a morar.

A negativa apresentada pelo acusado Gleison, carente em si de verossimilhança, vem isolada nos autos, confrontada pelo mais da prova colhida, a qual demonstra à sociedade a realidade da hipótese acusatória.

A vítima, Marcelo Alves de Queiroz, narrou em sede policial a dinâmica dos acontecimentos, afirmando que "no dia 18/05/2022 estava transitando pela Av. Politécnica, pois estava a caminho do Ceagesp, pois tinha intenção de tomar uma sopa, quando seu veículo foi fechado por um veículo GM/TRACKER, cor azul escuro ou preta, quando dois indivíduos desceram do carro, e tiraram o declarante de seu veículo FOCUS, placa FZT9F02, e vendaram seus olhos e o embarcou no veículo GM/TRACKER. Que além dos dois indivíduos, tinha um terceiro que era o condutor daquele veículo. Que transitou naquele veículo entre 20 a 30 minutos, quando chegou um lugar e desembarcou. Afirma que ao sair do veículo andou por uma viela em declive, sempre descendo, notando que o chão é de terra batida. Que entrou em um imóvel, e depois de certo tempo, tiraram a venda de seus olhos e colocaram um capuz, onde inicialmente nada pode ver. Que ao ficar sob o domínio dos meliantes, ele pegaram seus documentos, aparelho celular, bem como as suas senhas bancárias. Que permaneceu no cativeteiro, destacando que ao chegar uma pessoa estava sendo libertada, e havia mais duas pessoas ainda no cativeteiro, podendo constatar que uma tinha o sotaque carioca, e ouviu os meliantes chamarem aquela vítima de "carioquinha". Que depois de um longo tempo acabaram tirando o capuz, porém determinaram que o declarante devesse ficar de cabeça abaixada a todo o momento. Que a partir daquele momento passou a observar o local, sendo fato que na entrada o imóvel tinha um banheiro, com privada, e logo depois uma caixa d'água na cor azul e um chuveiro. Que havia um degrau para chegar até banheiro. Havia ainda um muro pequeno que dividia espaço, havendo um colchão jogado ao chão e um sofá bem surrado. Que a todo o momento o declarante era ameaçado, pois deveria indicar pessoas que pudessem passar dinheiro para eles. Que no local na maioria do tempo havia 03 indivíduos, mas no total acredita que circulou no cativeteiro ao todo 08 pessoas. Que pela manhã do dia 19 de maio, eles ofereceram café da manhã para o declarante, mas recusou e na hora do almoço eles obrigaram o declarante a se alimentar. Que a todo o momento vinham e torturavam psicologicamente apontando revólver na sua cabeça e colocando um cachorro pitbull, que chamavam ele de "cadeado" para lamber o rosto do declarante, exigindo que desse nomes e telefones de pessoas que pudesse fornecer dinheiro em troca da sua liberdade e ficava a todo tempo subjugado pelos meliantes que portavam um revólver cor de prata. Que esclarece que eles entraram em contato com sua irmã ADRIANA, e mandava o declarante conversar com ela e exigir dinheiro. Que já havia chegado à noite, falaram para sua irmã que iria soltá-lo, mas para o declarante afirmaram que iria ficar até o dia seguinte, pois tinham a intenção de levá-lo até o caixa eletrônico do banco Santander. Que de repente um dos seqüestradores veio até o declarante e afirmou que o declarante iria ser solto, pois os policiais desta Divisão tinham chegada até a casa deles, e que sua genitora estava na delegacia e iria ser indiciada. Que depois de uns vinte minutos esse rapaz retornou, e mandou o declarante sair andando. Que perambulou por uns 15 minutos e pediu para um porteiro chamar a Polícia Militar, no entanto passou uma viatura e comentou que tinha sido seqüestrados, onde os policiais chamaram o reforço e foram até o cativeteiro e lá não havia mais ninguém. Que solicitado que descrevesse os envolvidos, informa que os rapazes que fizeram o arrebatamento eram de cor parda, compleição física magra, estatura aproximada

1,70m, e ambos jovens. Que o condutor do veículo GM/TRACKER tinha um bigode, pele branca e cabelo liso. Que no cativeteiro consegue descrever o rapaz jovem que disse que iria soltar o declarante, pois a policia estava com a mãe dele, descrevendo-o como de cor branca, com bigode e barba desenhada, estatura aproximada 1,75m, bem jovem. Quanto aos demais envolvidos, o declarante não sabe descreve-los, pois a maioria do tempo ficou de cabeça abaixada. Que neste ato é apresentada a fotografia de CLAEYTON DE JESUS PASSOS, RG 63.004.778, extraída do seu documento e das redes sociais, após observar atentamente informa que este é o rapaz que estava no cativeteiro e o liberou, após informar que a policia estava com a mãe dele na delegacia e iria indiciá-la. Que seu veículo foi localizado na região do Rio Pequeno, sendo devolvido para o declarante. Que seu prejuízo econômico ficou na casa dos R\$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais) passando os recibos e extratos referentes as transações efetuadas pelos meliantes. Afirmo que realizaram saques e transferências dos bancos ITAU, NUBANK, CEF, SANTANDER e PAGSEGURO." (fls. 25/27) Em Juízo, a vítima Marcelo ratificou seu depoimento anterior, afirmando que, no dia 18 saiu para ir até o CEAGESP e tomar uma sopa. Durante o trajeto, acabou se perdendo e, resolveu fazer um retorno na avenida, momento em que a trajetória de seu conduzido foi interceptada por um veículo, com três homens em seu interior. Assim que parou o veículo, este três homens saíram do interior deste veículo, que aparentava ser uma GM/Tracker, todos de arma em punho e, já colocaram a vítima no interior do veículo deles, levando-o até um cativeteiro, onde permaneceu por mais de 24 (vinte e quatro) horas. No cativeteiro, quem tomou conta da vítima, eram pessoas diversas daquelas que a capturaram e, durante todo tempo, permaneceu sob a mira de armas, bem como, deixaram no local um cão da raça "pitt bull" fazendo a guarda. Disse também que outras vítimas também estavam ocupando o mesmo cativeteiro, porém Marcelo foi o último a ser libertado. Os assaltantes exigiram todas as senhas bancárias da vítima, assim como, as senhas de suas redes sociais, a fim de que pudessem ver fotografias e detectarem para quem, da família da vítima, poderiam pedir dinheiro de resgate. Salientou que, estavam preparando um esquema a fim de levar a vítima até uma agência bancária física, para fim de que mais valores em dinheiro fossem sacados. Disse que, com ação dos réus e demais comparsas, perdeu aproximadamente R\$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) e, só recuperou a metade deste valor. Pelo que sabe, a polícia civil chegou na pessoa da mãe de Cleiton, fazendo com que a mesma comparecesse no Distrito Policial. A partir daí, como os réus vieram a saber que a Polícia estava com a mãe de um dos envolvidos e, acabaram por abrir a porta do cativeteiro, liberando-o. A vítima saiu do interior da favela, localizou um prédio, pediu ajuda a um porteiro, que acionou a Polícia. Com a chegada da Polícia, a vítima retornou no cativeteiro, porém já tinha sido desocupado.

Some-se que a vítima Marcelo reconheceu o acusado Cleiton de forma segura em regular, tanto em sede policial (fls. 182/186), bem como durante a audiência de instrução e julgamento (Cleiton - nº"1" e Gleison - "3" na cena do reconhecimento). A testemunha Adriana Maria de Queiroz, em fase policial (fls. 24), relatou que "Que é irmão de MARCELO ALVES QUEIROZ, que é solteiro e mora sozinho. No dia 19 de maio de 2022 recebeu uma mensagem pelo Messenger do Facebook afirmando que estava seqüestrado e que deveria arrumar dinheiro para transferir para a conta bancária dos meliantes. Que ao notar que era seria a situação, a declarante veio imediatamente a este Divisão, e passou ter orientações para negociar com os seqüestradores. Que seu irmão acabou sendo solto no dia 19/05/2022, no período da noite. Que sobre os fatos é o que tem a informar."

Em Juízo, a testemunha Adriana afirmou que no dia 17 de maio de 2.022 recebeu um telefonema durante a madrugada, pelo aplicativo "Messenger", mas como achou estranho resolveu não atender. No dia seguinte, saiu para trabalhar na loja de tecidos de seu irmão, a vítima Marcelo, quando recebeu a notícia de que seu irmão havia sido sequestrado, porque o sócio dele disse que haviam pedido a quantia de R\$30 mil reais para ele. Disse que se comprometeu a dar a quantia de R\$1.500,00 (mil e quinhentos reais), porque também recebeu um telefonema nos sequestradores. Diante disso, foi até o apartamento da vítima e não a localizou, assim como entrou em contato com seu outro irmão, por saber que ele havia emprestado seu carro para

Marcelo. No decorrer do dia, recebeu uma fotografia de Marcelo, com uma arma encostada em sua cabeça, além de diversas ameaças de morte e, diante disso, acabou indo para a Delegacia Anti-Sequestro solicitando auxílio. Disse que, conversou com três homens diferentes, mas, aí já estava com auxílio dos investigadores daquele Distrito Policial. Pelo que sabe, por volta de meia-noite do dia 19 de maio de 2.022, a vítima reapareceu porque foi liberada pelos sequestradores.

As testemunhas Marcelo Gauria e Bruno Dantas, em fase policial, elaboraram os relatório de investigação de fls. 87/90 e de fls. 119/124.

Em Juízo, o policial civil Marcelo nos informou que trabalha na divisão anti-sequestro e, foi procurado pela testemunha Adriana, irmã de Marcelo, solicitando apoio porque ela e o sócio de Marcelo suspeitavam que a vítima acabara de ser sequestrada. Segundo relatou, Adriana havia recebido uma fotografia de Marcelo com uma arma apontada para sua cabeça e, mesmo durante o período em que estavam no Distrito Policial, Adriana continuou a receber ligações telefônicas dos sequestradores de seu irmão. Ficou monitorando atividade dos sequestradores, fazendo exigências, a fim de ganhar algum tempo, para que o setor de telemática da Polícia Civil conseguisse localizar eventual cativo, assim como identificar os sequestradores. Portanto, participou das negociações e, não chegou a ir até o local do cativo.

Por sua vez, o policial civil Bruno afirmou que trabalhou no sequestro da vítima Felipe Siqueira, onde logrou êxito em identificar o réu Cleiton. Uma vez exigidos valores em dinheiro, através de pesquisas e coordenadas que foram relacionadas, identificaram os dois réus. O cativo foi localizado no interior de uma favela, onde descobriram uma casa com um portão de ferro e, dentro dele, localizaram diversos armamentos, munições, correspondências em nome do réu Gleison, cujo endereço pertencia ao imóvel de propriedade de Cleiton (seu sobrinho).

Portanto, como se vê, as circunstâncias da investigação, da prisão e da apreensão foram descritas com clareza pelos policiais ouvidos, os quais, explicitando que não conheciam até então os acusados, apresentaram relatos detalhados e convincentes, perfeitamente coincidentes entre si e com o anteriormente informado à autoridade policial, acerca do ocorrido.

Ao que consta dos autos, não havia razão alguma para que os policiais alterassem informes quanto às circunstâncias da prisão e da apreensão, convindo notar que o réu não era conhecido anteriormente dos policiais e que estes não praticaram atividade ilegal qualquer que necessitasse ser justificada pela apresentação de narrativa falsa.

Não há nos autos indicação qualquer de motivo para vítima e testemunhas se dessem a alterar a verdade, ausente razão para que buscassem deliberadamente prejudicar o réu, assomando que imbuídas somente de interesse no esclarecimento da verdade.

DO CRIME DE EXTORSÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA

Tem-se, neste cenário, que restou suficientemente demonstrado que os réus Cleiton e Gleison, juntamente com terceiros elementos ainda não identificados, constituíram grupo criminoso com a finalidade de praticar o delito de extorsão mediante sequestro, o qual foi realizado mediante restrição da liberdade da vítima com o emprego de arma de fogo, tal qual afirmado de forma uníssona pela vítima em todas as oportunidades em que foi ouvida.

Frise-se que Cleiton e Gleison foram os responsáveis pela restrição da liberdade da vítima, enquanto que os comparsas ainda não identificados cuidavam do aspecto financeiro da empreitada criminosa, o que restou suficientemente comprovado pelos elementos coligidos aos autos.

É dos autos que Cleiton permaneceu vigiando a vítima Marcelo (inclusive foi reconhecido durante audiência de instrução), enquanto, o corréu Gleison forneceu imóvel, nas imediações da casa de seu sobrinho (Cleiton) para que servir de cativo das vítimas.

A versão dos fatos apresentada por Gleison, no sentido de que, por intermédio de uma vizinha, veio a conhecer a pessoa de "Lucas de Tal" e, este acabou locando seu imóvel, não restou minimamente comprovada nos autos, não merecendo crédito perante este Juízo.

Ademais, diante dos contornos da ação criminosa, impossível que não existisse prévia

reunião de esforços dos envolvidos, concatenados para a prática de crimes, necessária para a configuração do crime tipificado no artigo 288, do Código Penal. Segundo apuraram os policiais civis que cuidaram do caso, um grupo de assaltantes teria arrebatado a vítima em via pública e, uma vez conduzida ao cativado, permaneceu sob os cuidados de outro grupo de criminosos, dentre eles o réu Cleiton, enquanto o dinheiro da vítima era retirado de bancos, além de serem exigidas quantias em dinheiro de pessoas diversas (familiares e amigos) para fins de soltura da vítima (conduta da qual Cleiton também participou).

No que tange à majorante relativa ao emprego da arma de fogo, prevista no artigo 288, parágrafo único, embora não tenha havido a apreensão da arma e da confirmação de seu potencial lesivo, basta, para sua incidência, que constem dos autos elementos de convicção suficientes à comprovação de tal circunstância, em especial pelo depoimento das vítimas (STF, HC 100.724, Rel.Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, j. 01.08.2011).

De se destacar que, o emprego da arma, por se tratar de circunstância de caráter objetivo, se comunica aos coautores e partícipes do delito.

Assim, inconteste a incidência da majorante pela utilização de arma de fogo, como meio de intimidação e exercício de violência contra o ofendido.

De se reconhecer, ainda, a restrição da liberdade da vítima por período superior a 24 horas, na forma qualificada, caracteriza o crime previsto no artigo 159, §3º, do Código Penal. Tendo em vista que tal circunstância esta devidamente descrita na denúncia (fls. 220 - dia 18/05, início da noite....., sendo a vítima liberada no dia 19/05, às 22:00 horas..... - fls.221). Assim, com fundamento no artigo 383, do Código de Processo Penal, de rigor a condenação dos réus como incurso no artigo 159, §3º, do Código Penal.

Assim, reconhecida que a conduta praticada se amolda ao artigo 159, §3º, do Código Penal, não há que se falar de "bis in idem" como alegado pela Defesa em seus memoriais escritos.

A narrativa do ofendido é clara, afirma ter sido rendido por indivíduos não identificados que interceptaram seu "veículo por um outro veículo GM/TRACKER, cor azul escuro ou preta, quando dois indivíduos desceram do carro, e tiraram o declarante de seu veículo FOCUS, placa FZT9F02, e vendaram seus olhos e o embarcou no veículo GM/TRACKER. Que além dos dois indivíduos, tinha um terceiro que era o condutor daquele veículo. Que transitou naquele veículo entre 20 a 30 minutos, quanto chegou um lugar e desembarcou" e assim, aproveitando-se da restrição da liberdade da vítima e de seu intenso temor, decidiram rapinar seus bens pessoais, consistente em seu aparelho celular, bem como as suas senhas bancárias.

Ressalte-se, por oportuno, que a vítima foi conduzida pelos criminosos a um cativado, onde foi colocada amarrada e vendada, sendo o réu Cleiton, foi o responsável pela contenção da vítima no cativado. No cativado onde permaneceu presa, a vítima teve suas contas bancárias manipuladas pelos assaltantes, que transferiram R\$230.000,00 (duzentos e trinta mil reais) para terceiros, em proveito próprio. Além disso, em diligências realizadas, apurou-se que o imóvel onde se deram os fatos, era de propriedade do corréu Gleison, bem como, quando lá estiveram os policiais civis da Delegacia Anti-Sequestro encontraram correspondências diversas em nome de Gleison, com o endereço da casa de seu sobrinho, Cleiton.

Além disso, é certo que a consumação dos crimes foi atingida. Isto porque houve a inversão da posse dos bens da vítima (que não recuperou os valores em dinheiro sacados de sua conta corrente), conforme expressamente consta na denúncia, devendo-se aplicar, na espécie, o entendimento dos Tribunais Superiores.

O conjunto probatório é seguro e convincente, corroborada pela narrativa pormenorizada da vítima Marcelo e dos policiais civis da Delegacia Anti-Sequestro, os quais participaram da investigação que levou às prisões dos acusados, tudo devidamente ratificado em Juízo. Dessa forma, não há que se falar em absolvição do acusado com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Portanto, há comprovação da materialidade e da autoria, sendo, de rigor a procedência da denúncia.

Passo à dosagem das penas que serão impostas aos acusados, observando o disposto no artigo 68 do Código Penal.

Aos delitos descritos pelos artigos 159, §3º e artigo 288, parágrafo único, ambos do Código Penal, são cumulativamente cominadas as penas de reclusão e multa. Na primeira fase da dosimetria, consideradas as circunstâncias elencadas pelo artigo 59 do Código Penal, verifica-se das FA's de fls. 262/265 e certidões de fls. 248/251, que os réus não ostentam maus antecedentes.

Em relação a culpabilidade, personalidade e conduta social não foram amealhados elementos hábeis a valoração.

Quanto a circunstâncias e motivos não destoam do normal.

O comportamento da vítima não há de ser valorado.

No que concerne às consequências do crime, denota-se do relato da vítima o grande abalo sofrido, permanecendo em poder dos acusados e seus comparsas por período superior a 24 horas, sendo ameaçado por cão da raça "pit-bull" no cativieiro, tudo a evidenciar seu trauma psicológico, o que não pode ser ignorado, além da subtração de quantia em dinheiro superior a R\$200.000,00 (duzentos mil reais), incidindo o aumento de 1/4 (um quarto) sobre a pena-base no tocante ao delito de extorsão mediante sequestro.

Fica a pena base em relação ao delito de extorsão mediante sequestro fixada em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa, para cada um dos réus. Em relação ao delito de associação criminosa, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, em 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa, para cada um dos réus.

Na segunda fase da dosimetria, não incidem agravantes.

O réu Cleiton confessou os fatos, incidindo atenuante referente à confissão (artigo 65, inciso III, letra "d", do Código Penal). Assim, apenas em relação a ele, a pena deverá sofrer redução de 1/6 (um sexto).

Assim, para o acusado Cleiton, em relação ao crime de extorsão mediante sequestro fixo pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa e; para o crime de associação criminosa, pena de 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa (a pena do delito de associação criminosa permanece inalterada, posto que, já fixada no mínimo legal). E, para o corréu Gleison, para o crime de extorsão mediante sequestro, fixo pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa e; para o crime de associação criminosa, fixo pena de 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa.

Por fim, na terceira fase da dosimetria, verifica-se, quanto ao crime de associação criminosa, a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo. Como já exposto nesta fundamentação, no crime de associação criminosa, incide a causa de aumento relativa ao uso de arma de fogo, previsto pelo artigo 288, parágrafo único, do Código Penal. No caso em tela, diante do elevado número de participantes na ação criminosa, além do emprego ostensivo de arma de fogo, o aumento da pena deve ser de 1/3 (um terço).

Fica, portanto, em relação ao réu Cleiton, a pena definitiva quanto ao artigo 159, §1º, do Código Penal, fixada em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa e, em relação ao delito tipificado no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, em 01(um) ano e 04 (quatro) meses e pagamento de 13 (treze) dias-multa. Já, em relação ao réu Gleison, a pena definitiva quanto ao delito tipificado no artigo 159, §1º, do Código Penal, fica em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa e, em relação ao crime tipificado no artigo 288, parágrafo único em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Caracterizado o concurso material de crimes (artigo 69, do Código Penal), aplicam-se cumulativamente as penas dos delitos, totalizando em relação ao réu Cleiton, pena de 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão e pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa e; em relação ao corréu Gleison, pena de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Torno definitivas as penas fixadas, nada mais havendo a considerar.

Para início do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta, fixo o regime FECHADO, conforme artigo 33, §§2º e 3º do Código Penal, considerando-se que as circunstâncias judiciais não foram inteiramente favoráveis no caso em tela,

autorizando-se a segregação social para início de cumprimento de pena.

Nesse ponto anoto que o artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal cuida da determinação do regime inicial de cumprimento de pena, não tratando de hipótese de progressão, quando haveria consideração de requisito subjetivo atinente ao merecimento do condenado. Logo, alcança somente os casos em que a fixação do regime prisional se faça exclusivamente pelo quantum da pena, não sendo esse o caso dos autos. Nesse sentido o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça em caso semelhante (TJSP, 13ª Câ. Crim., Habeas Corpus nº 0190234-85.2013.8.26.000, Rel. Des. Renê Ricupero, j. 16/01/2014).

Nos termos do artigo 44, inciso I, e artigo 77, caput, ambos do Código Penal, os réus não têm direito à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e à suspensão condicional da pena.

À míngua de pleno esclarecimento quanto às condições econômicas do acusado, estabeleço o valor unitário do dia-multa no mínimo legal de um trigésimo do salário mínimo vigente na época dos fatos, corrigido monetariamente desde então.

Torno definitivas as penas fixadas, nada mais havendo a considerar.

Diante do exposto e do mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para o fim de condenar:

1) o réu GLEISON JESUS DE MELO, RG 48.538.838-8, por infração ao artigo 159, §3º e artigo 288, parágrafo único, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, às penas de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo legal;

2) o réu CLEITON DE JESUS PASSOS, RG 63.004.778-9, por infração ao artigo 159, §3º e artigo 288, parágrafo único, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, às penas de 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa no valor unitário mínimo legal.

As mesmas razões que recomendaram a custódia cautelar dos acusados no curso do feito permanecem presentes, vendo-se ainda reclamada a cautela uma vez que, determinada a imposição de pena aos acusados, patente o risco de que soltos procurem obstar a aplicação da lei penal pondo-se em fuga. Deixo de lhes facultar, assim, o recurso em liberdade.

Recomendem-se os réus nas prisões em que se encontram.

Após o trânsito em julgado: a) elabore-se cálculo de multa e intime-se o réu para o pagamento; ausente o pagamento, providencie-se o necessário à inscrição; b) expeça-se mandado de prisão e, tanto que verificado seu cumprimento, expeça-se e encaminhe-se carta de guia / aditamento; c) feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos.

Nos termos do artigo 91 do Código Penal, decreto a perda dos instrumentos e/ou do produto do crime em favor da União, ressalvado eventual direito de lesado ou terceiro de boa-fé. Oficie-se, para destruição/leilão, nos termos dos arts. 123/124 do Código de Processo Penal.

Custas na forma da lei.

Publicada pela liberação nos autos digitais.

Registre-se. Intimem-se. Comunique-se.

São Paulo, 13 de dezembro de 2.022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA